

1500237-97.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2041827/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 16206123 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 1051/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2041827 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500237-97.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500237-97.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2041827/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 16206123 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 1051/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2041827 - 03º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 1051/21/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL GEMAQUE DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

GABRIEL GEMAQUE DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material de infrações, porque, no dia 12 de fevereiro de 2021, no período da manhã, na Rua Major Emídio de Castro, nº 1060, casa 04, Jardim Urano, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, recebeu, em proveito próprio, ciente de sua origem ilícita, o aparelho celular da marca Samsung, modelo S10, IMEI 355644/10/200127/1, com acessórios, pertencentes à vítima Wellington Nilo. Consta, ainda, que no dia 13 de fevereiro de 2021, por volta de 20h40min, no endereço supramencionado, o réu guardava e mantinha em depósito para entrega e fornecimento

a terceiros, 42 porções de maconha, pesando 384,92 gramas, substância causadora de dependência física e psíquica em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01) e teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 68/70).

Foram juntadas aos autos a Folha de Antecedentes (fls. 42/43) e certidões de eventos (fls. 44/45).

A denúncia foi recebida aos 22 de abril de 2021 (fls. 131/132).

O réu foi citado (fls. 155) e apresentou resposta à acusação (fls. 167/168).

No curso da instrução, foram ouvidas a vítima Welington Nilo, as testemunhas comuns Marcelo Augusto Lourenço e Bruno Giovani Oliveira Rondini e as testemunhas de defesa Waleria Ferreira Pimentel e Luana Ferreira Pimentel. Após, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o nobre representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 225/235).

Por sua vez, a r. Defesa bradou pela absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 238/255).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitiva estão bem demonstradas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01), termos de depoimentos (fls. 02/06), boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação (fls. 39/41), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 104/106), comprovante de depósito (fls. 107) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

Senão, vejamos.

Na Delegacia de Polícia (fls. 11), o réu Gabriel Gemaque de Souza alegou que recebeu ordens de um irmão do Estado do Amapá para receber e vender os telefones celulares em sua casa e que não sabia da origem ilícita dos aparelhos, recebendo R\$50,00 de comissão por venda. Com relação às drogas, alegou que possuía apenas uma “trouxinha” de maconha, a qual seria destinada para o próprio consumo, sendo que as demais teriam sido “intrujadas” pelos policiais. Em Juízo, esclareceu que seu irmão teria comprado os celulares e, como forma de ajudá-lo, doou os aparelhos para que pudesse vendê-los pagar as contas de casa. Narrou ter permanecido dentro da viatura enquanto os policiais entraram em sua residência, o que foi feito sem sua anuência. Por fim, contou que não conhecia os policiais militares.

Por sua vez, a vítima Welington Nilo relatou que recebeu uma ligação de um indivíduo que se identificou como policial militar dizendo que teria interesse em comprar seu aparelho celular, anunciado no site da OLX. Após solicitar suas informações bancárias para efetuar o depósito do valor do aparelho, tal indivíduo enviou um comprovante de depósito, que posteriormente veio a saber que seria falso, e contratou um motoboy para buscar o aparelho. Informou que entregou o celular ao motoboy e, só depois de algum tempo, notou que teria sido vítima de um golpe.

No mesmo sentido, os policiais militares Marcelo Augusto Lourenço e Bruno Giovani Oliveira Rondini declararam que, em patrulhamento de rotina, avistaram um indivíduo que, ao notar a presença da viatura, demonstrou nervosismo. Após realizada a abordagem, efetuaram busca pessoal e encontraram dois aparelhos celulares e R\$44,00. Por não portar documentos pessoais, foram à residência do acusado, que franqueou a entrada dos policiais. Em buscas no local, foram encontradas 01 porção de maconha em cima da cômoda e outras 41 armazenadas no forro da residência, além de um rolo de papel filme. Em seguida, efetuaram pesquisas e constataram que um dos aparelhos teria alerta de estelionato.

Já a testemunha de defesa Waleria Ferreira Pimentel, companheira do acusado, ouvida apenas na condição de informante do Juízo, informou que os policiais entraram em sua residência e que Gabriel permaneceu dentro da viatura. Atestou, ainda, a boa conduta do acusado e esclareceu que o mesmo pegou os celulares com o irmão dele, os quais seriam vendidos para eles conseguirem pagar o aluguel.

Por fim, a testemunha de defesa Luana Ferreira Pimentel, cunhada do acusado,

informou que o réu é trabalhador e não possui conduta que o desabone. Quanto aos fatos, relatou que, logo que chegou, permaneceu do lado de fora da residência, sendo que o réu estava dentro da casa acompanhando a diligência. Pois bem. Como se vê, apesar da negativa do acusado quanto ao tráfico, a versão apresentada pelos policiais militares há de prevalecer, dada a coerência e a riqueza de detalhes com que foram prestadas, estando em perfeita consonância com as demais provas coligidas ao processo, tais como: auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação (fls. 39/41) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 104/106).

Além disso, os policiais militares afirmaram com segurança que avistaram o réu Gabriel em atitude suspeita e que, após abordá-lo, foi constatada a irregularidade na pesquisa do aparelho, tendo o mesmo admitido que havia respondido a um processo no Amapá e informado que não portava documento de identificação, razão pela qual foi conduzido a sua residência, onde, então, foram localizados 413,35g de maconha acondicionados em 42 porções.

Vale destacar que não há que se falar em violação de domicílio e tampouco em prova ilícita, uma vez que o ingresso dos policiais na residência do réu ocorreu em situação de flagrante delito pela prática do crime de receptação, valendo destacar, ainda, que os policiais colheram a autorização da companheira do acusado, o que justificaria, portanto, o ingresso.

Da mesma forma, não há que se falar em flagrante forjado, já que, de acordo com o próprio réu, este sequer conhecia os policiais anteriormente, não havendo, portanto, nenhuma razão para que os mesmos tivessem 'plantado' o entorpecente para incriminar o acusado injustamente.

Convém destacar, também, que, ao contrário do que alegou o réu e sua companheira, tanto os policiais quanto Luana, cunhada do acusado, confirmaram que Gabriel acompanhou as diligências no interior da residência.

Aliás, nem se argumente que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, devem ser desconsiderados ou desacreditados, pois, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração, assim, só se justifica quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não ocorreu nos autos, já que os réus afirmaram que, apesar de terem sido abordados anteriormente, nunca tiveram desavenças com os policiais responsáveis por sua prisão. Nesse sentido, vem, inclusive, o entendimento de nossos tribunais: "Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Com relação ao crime de receptação, ressalto que ficou provado nos autos que o réu Gabriel agiu com o dolo de adquirir ou receber o aparelho celular, que sabia ser produto de crime, em razão das circunstâncias que adquiriu tal aparelho celular, não merecendo credibilidade sua versão de que não sabia a origem do produto.

No crime de receptação, o simples fato da apreensão do bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse de produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de sua posse. Nesse sentido: "Em tema de receptação, a posse injustificada da res faria, como no furto, por presumir-se a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por meio lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, indubitavelmente, inversão do ônus da prova" (TACRIM/SP. Revista dos Tribunais. Rel. Luiz Amba. RT 728/543).

Diante de tais circunstâncias, é de se concluir que o acusado deve ser condenado por ambos os delitos que lhe foram imputados, nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosimetria das penas.

I) Crime de tráfico de entorpecentes:

Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ, nada a reconhecer como maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base em 05 anos e 500 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa, mas deixo de efetuar qualquer redução, uma vez que a pena já se encontra fixada no mínimo legal. Já na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis, não sendo o caso de aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que, apesar da primariedade do acusado, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e as circunstâncias do fato indicam que o réu vinha se dedicando à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes.

II) Crime de receptação:

Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ, nada a reconhecer como maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa, mas deixo de efetuar qualquer redução, uma vez que a pena já se encontra fixada no mínimo legal.

Do mesmo modo, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu GABRIEL GEMAQUE DE SOUZA à pena de 05 anos e 500 dias-multa como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e à pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material de infrações. Fixo cada dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, seja em razão da quantidade de pena aplicada, seja por ser insuficiente para a reprovação da conduta.

Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007).

Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual cumprido até o momento, inviável a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP para fixação de regime menos gravoso.

Como o réu respondeu ao processo preso, subsistindo, ainda, os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido vem a orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu está preso - por força de flagrante ou preventiva - no momento da sentença condenatória, não se aplica o benefício do artigo 594 do CPP" (RT 639/379). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento dos celulares e do dinheiro (R\$44,00 às fls. 14/15 e 107) apreendidos em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se.

Condeno o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA